

한국기술교육대학교 소속 교직원 등의 직무관련범죄 고발지침

1. 목적

이 지침은 공무원의 직무관련범죄고발지침(국무총리훈령 제305호, 1994.11.24) 및 노동부 소속공무원등의 직무관련범죄 고발지침에 따라 한국기술교육대학교 소속 교직원 등이 그 직무와 관련하여 범죄행위를 한 경우에 고발할 대상과 절차 등을 정하여 이행함으로써 깨끗한 공직사회를 구현하는데 기여함을 목적으로 한다.

2. 고발대상

고발대상은 대학 교직원과 교직원이었던 자가 직무와 관련하여 「형법」, 「특정범죄가중 처벌등에 관한 법률」, 「국가공무원법」, 「공직자윤리법」, 그 밖에 법률의 금지 또는 의무규정을 위반한 범죄행위와 대학 사업 직무수행을 위한 외부 위촉인사 및 민간인의 범죄행위를 포함한다.

3. 범죄보고 및 고발주체

가. 범죄보고

부서책임자와 감사담당자는 그 직무를 행함에 있어 소속 교직원(퇴직자 포함)의 범죄혐의 사실을 발견한 경우에는 감사부서장에게 보고하여야 하고, 보고받은 감사부서장은 그 내용을 즉시 총장과 감사에게 보고하여야 한다.

나. 고발주체

총장 또는 감사부서장은 그 직무를 행함에 있어 교직원의 범죄혐의사실을 발견하거나 보고를 받은 때에는 형사소송법 제234조제2항 및 이 지침에 의하여 이를 고발하되 특별한 경우를 제외하고는 소재지를 관할하는 지방검찰청 및 지청(이하 “검찰청”이라 한다)에 하여야 한다.

4. 고발여부의 판단

총장은 범죄혐의 사실의 고발여부를 결정함에 있어 범죄행위 양태, 피해정도 및 고의 또는 과실여부 등을 고려하여 판단하되, 특히 다음 각 호에 해당하는 경우에는 더욱 엄정하게 처리하여야 한다.

- 1) 공금횡령, 뇌물수수, 배임 등 직무에 관한 부당한 이득 또는 재물취득과 관련된 범죄에 해당되는 경우. 단, 다음의 경우에는 반드시 고발하여야 한다.
 - ① 횡령 또는 뇌물수수, 향응제공을 받은 금액이 200만원(공소시효 내의 누계금액) 이상인 경우
 - ② 정당한 사유 없이 200만원 이상의 공금을 유용하였거나 이와 유사한 범죄혐의 사실이 있다고 인정되는 경우
 - ③ 횡령금액 200만원 미만이라 하더라도 다음의 경우는 반드시 고발
 - 횡령금액을 전액 변상하지 않은 경우
 - 최근 3년 이내에 횡령, 뇌물수수를 받은 행위로 징계를 받은 사람이 또다시 횡령, 뇌물수수 중 어느 한가지의 범죄를 저지른 경우
- 2) 부당한 행정행위를 수반한 범죄에 해당하는 경우
- 3) 범죄내용의 파급 개연성이 크고 수사시 비위 규모가 더 밝혀질 수 있다고 판단되는 경우
- 4) 직무관련 범죄로 징계처분을 받고 1년 이내에 다시 직무관련 범죄를 저지른 경우
- 5) 민간인이 업무와 관련하여 부당한 방법으로 지원금, 체당금 등 국고금을 수령하는 행위
- 6) 그밖에 직무관련 범죄(미수 포함)의 횡수, 수범 등을 고려할 때 고발하는 것이 타당하다고 판단되는 경우

5. 고발시기

- 가. 고발은 직무관련 범죄행위 사실을 확인한 즉시 고발하여야 한다.
- 나. 범죄행위자가 범죄사실을 부인한 경우라도 조사결과 증거에 의하여 범죄혐의가 명백하다고 판단할 충분한 사유가 있는 경우에는 즉시 고발하여야 한다.

6. 고발절차

- 가. 고발은 총장의 명의로 고발장을 작성하여 관할 검찰청에 제출하여야 한다. 다만, 범죄혐의자의 도주 또는 증거인멸의 우려가 있는 경우 등 긴급을 요하는 경우에는 구두로 고발한 후 고발장을 제출할 수 있다.

- 나. 고발을 한 총장은 증거자료의 제출 등 수사에 협력하여야 하며, 범죄혐의 내용이 사회적으로 중대한 영향을 미칠만한 사건이거나 범죄혐의자의 도주 또는 증거인멸의 방지 등이 필요하다고 인정되는 경우에는 수사기관과 사전에 협의하여야 한다.

7. 고발처리상황 관리

- 가. 감사부서장은 고발한 범죄혐의 사실의 요지 및 처리내용 등 고발처리상황을 붙임 서식에 의하여 문서(전자적 방법 포함)로 보관·관리하여야 하며, 고발하지 아니한 경우에는 범죄혐의 사실의 요지 및 고발하지 아니하는 사유를 총장의 결재를 받아 보관·관리하여야 한다.
- 나. 총장은 범죄혐의 사실에 대해 정당한 사유없이 3항 내지 7항에 따른 조치를 하지 않은 소속 교직원에 대해 징계를 하는 등 엄중한 조치를 해야 한다.

8. 시행일자

- 가. 이 지침은 2010년 10월 1일부터 시행한다.
- 나. 이 지침 시행일 이후에 발견한 범죄행위부터 적용한다.

[붙임] 공직자 고발처리 상황부

공직자 고발처리 상황부

일련 번호	건명 및 범죄 혐의 요지	피 고 발 자			고발 일시	고발장 접 수 기관명	수사 진행상황 (수사개시부터 최종 결과까지)	기타참고사항 (고발유예 사유 등)
		소속	직급 (직위)	성명				

※ 필요한 경우 별지 첨부